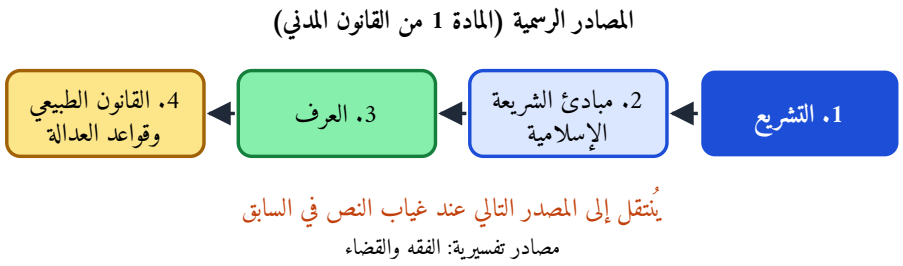
مصادر القانون

الهدف: أن تعدّد مصادر القانون في التشريع الجزائري حسب ترتيبها، وتعرف متى يلجأ القاضي إلى كل مصدر.

الفكرة في سطرين: المادة الأولى من القانون المدني الجزائري ترتّب المصادر الرسمية: التشريع أولاً، ثم مبادئ الشريعة الإسلامية، ثم العرف، ثم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. القاضي لا ينتقل إلى مصدر إلا إذا لم يجد حكماً في المصدر الذي قبله.



الشكل 1: الترتيب الإلزامي لمصادر القانون الرسمية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المصدر الرسمي** هو الطريق الذي تخرج منه القاعدة ملزمة، **والمصدر التفسيري** (الفقه والقضاء) يساعد على فهمها دون أن يُلزم القاضي.
2. **التشريع:** قواعد مكتوبة تضعها سلطة مختصة، ودرجاته: الدستور، ثم المعاهدات المصادق عليها، ثم القانون (التشريع العادي والعضوي)، ثم التنظيم (مراسيم وقرارات).
3. **مبدأ تدرّج التشريع:** لا يجوز للتشريع الأدنى أن يخالف التشريع الأعلى.
4. **مبادئ الشريعة الإسلامية:** المصدر الاحتياطي الأول، ويُرجع إليها في المبادئ العامة.
5. **العرف:** اعتياد الناس على سلوك معيّن مع الشعور بإلزامه؛ ركنه المادي التكرار والقِدم، وركنه المعنوي الاعتقاد بالإلزام.
6. **القانون الطبيعي وقواعد العدالة:** آخر مصدر، يجتهد فيه القاضي حتى لا يمتنع عن الحكم.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مرسوم تنفيذي يخالف نصاً في قانون صادر عن البرلمان. **الحل:** يُستبعد المرسوم لأنه أدنى درجة من القانون.

madrasadz.com

2. نزاع تجاري لا نص فيه، وجرى التجار على عادة ثابتة يشعرون بإلزامها. **الحل:** يطبّق القاضي العرف بعد التأكد من عدم وجود حكم في التشريع ومبادئ الشريعة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الإخلال بترتيب المصادر، كتقديم العرف على مبادئ الشريعة الإسلامية.
- عدّ أحكام القضاء مصدراً رسمياً ملزماً؛ هي في الجزائر مصدر تفسيري.
- الخلط بين **العرف والعادة**: العادة ينقصها الركن المعنوي (الشعور بالإلزام).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الترتيب: تشريع ← شريعة ← عرف ← قانون طبيعي وعدالة.
- تدرّج التشريع: دستور، معاهدة، قانون، تنظيم.
- العرف = ركن مادي + ركن معنوي.
- الفقه والقضاء مصدران تفسيريان.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com